

研究員の眼

労働時間法制見直しの現在地 —人手不足時代の「柔軟な働き方」と「時間の価値」—

総合政策研究部 主任研究員 小原 一隆
(03)3512-1864 kobara@nli-research.co.jp

要旨

- 2010年代後半に本格化した働き方改革では、少子高齢化・生産年齢人口減少を背景に、労働参加率と生産性の向上、ワーク・ライフ・バランスの改善、長時間労働の是正が一体の課題とされた。人口減少と人手不足がさらに深刻化した現在も、この問題設定は変わらない。
- 2026年9月現在、日本成長戦略会議の労働市場改革分科会の取りまとめでは、時間外労働の上限規制を維持すると整理する一方、裁量労働制は、健康確保、長時間労働防止、適切な処遇確保等を前提に対象の在り方を見直すことが検討課題となった。監督指導の運用は9月から見直され、勤務間インターバル制度、連続勤務規制、「つながらない権利」等を含む多くの論点は、なお労働政策審議会労働条件分科会での検討が続く。
- 労働時間を増やしたい労働者は約1割にとどまる。希望する人が柔軟に働ける制度を整えることと、労働供給制約への対応を労働時間の増加に依存することは分けて考える必要がある。AI・ICTや省力化への投資、業務改革、人的資本投資によって「時間の価値」を高めるとともに、人材が働き続けたいと思える環境と、柔軟な制度を安全かつ公正に運用する企業の実装能力が問われる。

1——はじめに——働き方改革は何を目指したのか

日本の労働時間法制を考えると、現在の人手不足だけから出発すると、議論の前提を見誤るおそれがある。

2010年代後半に本格化した働き方改革では、少子高齢化と生産年齢人口の減少を背景に、女性や高齢者を含む多様な人材の労働参加を促し、ワーク・ライフ・バランスと生産性を高めることが主要な課題とされた。長時間労働の是正も、その中に位置付けられていた¹。

同時に、長時間労働が働く人の健康や生活に与える深刻な影響も社会問題となっていた。大手広告会社の若手社員が過重労働の末に亡くなった事案も、その深刻さを社会に強く意識させた出来事の一

1 働き方改革実現会議「[働き方改革実行計画](#)」（2017年3月28日）1～2頁。

つである。2017年の労働政策審議会の建議は、長時間労働を健康確保だけでなく、仕事と家庭生活の両立、少子化、女性のキャリア形成、男性の家庭参加にも関わる問題と整理し、「過労死等ゼロ」、マンパワー当たり生産性の向上、ワーク・ライフ・バランスの改善を併せて掲げた²。

それから約10年が経ち、人口減少と人手不足はさらに進んだ。働き手が希少になる中で、多様な人材が参加し、一人ひとりが能力を発揮できる環境を整え、生産性を高める必要性はむしろ大きくなっている。

こうした中で、労働時間法制の見直しが再び進んでいる。働く人の希望に応じて柔軟な働き方を広げることには合理性がある。問われるのは、その柔軟化が何を指すのかである。労働参加と生産性を高めながら、健康と生活時間を守る。本稿では、この両立という観点から議論の現在地を整理したい。

2——2026年9月の現在地——決まったこと、決まっていないこと

労働政策審議会労働条件分科会（以下、労働条件分科会）では2025年2月の段階で、同年夏を目途に中間整理、年内を目途に取りまとめを行う工程が示されていた。しかし、労使の意見が大きく異なる論点も多く、議論は年内には収束しなかった³。

その後、2025年12月24日の日本成長戦略会議で、同会議の下に「労働市場改革分科会」を設けることが決まり、2026年3月からは、労働条件分科会と労働市場改革分科会の双方で労働時間法制に関する論点が扱われた。労働市場改革分科会は発足時から夏の成長戦略取りまとめを見据えて議論を進め、6月2日に取りまとめを公表した⁴。

6月2日の労働市場改革分科会の取りまとめでは、時間外労働の上限規制は維持すると整理された。一方、裁量労働制は、健康確保、長時間労働防止、適切な処遇確保等の濫用防止措置を前提に、対象の在り方を見直すことを検討するとされた。変形労働時間制は、現場の実態と労働者の生活時間・予見可能性の双方に留意しつつ検討を進めるとされた。勤務間インターバル制度、連続勤務規制、「つながらない権利」、副業・兼業等は、具体的な制度の結論を出さず、夏以降の労働条件分科会で議論するとされた⁵。

さらに、法改正に先行して行政運用は動いた。厚生労働省は8月19日に監督指導の見直しを公表し、9月1日から、時間数のみに着目して月45時間以内への削減を求める一律の指導を改め、36協定で定める健康・福祉確保措置の実施状況を重点的に確認する運用へ変更した。今回見直されたのは監督指導の運用で、時間外労働の上限規制は従来どおりである⁶。

2 労働政策審議会「[時間外労働の上限規制等について（建議）](#)」（2017年6月5日）。大手広告会社の事案については、政府広報オンライン「[働き方改革に関する総理と現場との意見交換会—平成28年10月19日—](#)」（動画1分34秒ごろ）参照。

3 厚生労働省「第194回労働政策審議会労働条件分科会」資料No.1「[労働条件分科会における今後の議論の進め方（案）](#)」（2025年2月28日）1頁。

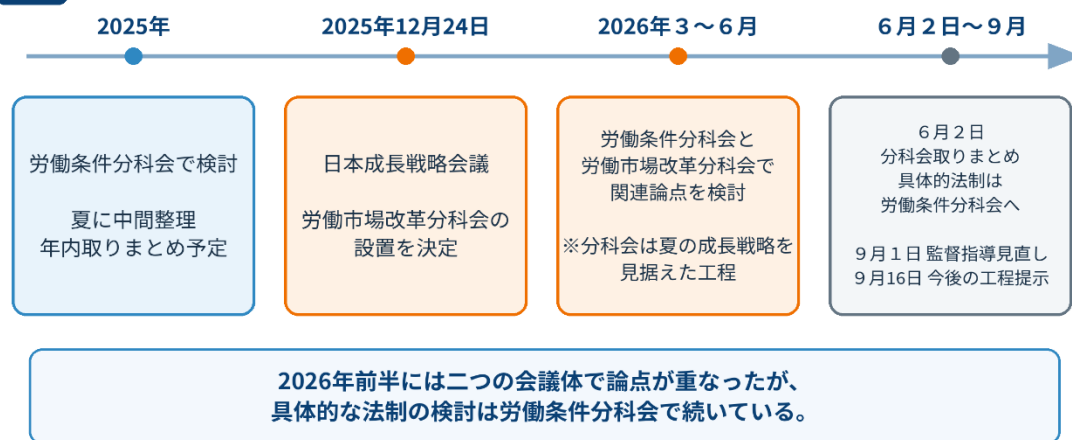
4 厚生労働省「第1回労働市場改革分科会」資料3「[労働市場改革分科会の今後の進め方について](#)」（2026年3月11日）1頁。日本成長戦略会議労働市場改革分科会「[とりまとめ](#)」（2026年6月2日）。

5 日本成長戦略会議労働市場改革分科会「[とりまとめ](#)」（2026年6月2日）16～17頁。

6 厚生労働省「[時間外労働等に係る相談・支援及び監督指導を見直します](#)」（2026年8月19日）「2. 労働基準監督署における対応の見直し」。時間外労働の上限規制自体を変更するものではないことについては、同「[上野大臣会見概要](#)」（同年9月

9月16日の労働条件分科会では、裁量労働制、変形労働時間制、勤務間インターバル制度、連続勤務規制、「つながらない権利」、副業・兼業、テレワーク・フレックスタイム制、法定休日等を今後議論する工程が示された。つまり、制度改正はなお途上にある⁷。

図1 労働時間法制見直しの流れ



資料：厚生労働省、内閣官房の会議資料等よりニッセイ基礎研究所作成

3——裁量労働制は「柔軟化」の試金石

今後の議論では、裁量労働制の対象の在り方も重要な論点となる。裁量労働制は、労働時間の算定上、実際に働いた時間ではなく、あらかじめ定めた時間を働いたものとみなす制度であり、業務遂行の方法や時間配分について労働者に相当程度の裁量があることを前提としている。

経団連は2026年5月19日、企画業務型裁量労働制の対象業務拡大等を求める提言を公表した。成果と労働時間が必ずしも比例しない仕事が増える中で、柔軟で自律的な働き方を広げる必要があるというのが主な問題意識である。同提言では、長時間労働につながらないか、実際に裁量性が確保されているか、本人同意の際に同調圧力が働かないか、といった懸念も論点として取り上げている⁸。

労働市場改革分科会の取りまとめは、裁量労働制について、健康確保、長時間労働防止、適切な処遇確保等の濫用防止措置を前提に、対象の在り方を見直すことを検討するとした。労働条件分科会では、制度が適正に運用されれば柔軟で自律的な働き方に資するという意見がある一方、長時間労働や実際の裁量、処遇面の課題を踏まえ、拡充や緩和を行うべきではないとの意見も示されている⁹。

ここで問われるのは、制度上の「裁量」ではなく、現場で本当に仕事の進め方や時間配分を自ら決められるかである。業務量や評価制度が長時間労働を事実上促していないかも含め、制度の名称と実態が一致しているかを見る必要がある。

1 日) 参照。

7 厚生労働省「第211回労働政策審議会労働条件分科会」資料No.2-1「[労働条件分科会における今後の議論の進め方\(案\)について](#)」(2026年9月16日)3頁。

8 日本経済団体連合会「[裁量労働制の拡充を求める—柔軟で自律的な働き方をさらに広げるために—](#)」(2026年5月19日)6～9頁。

9 厚生労働省「第210回労働政策審議会労働条件分科会議事録」(2026年7月14日)。

4——「もっと働きたい」はどこまで一般的なのか

今回の見直しには、上限規制の範囲内で「もっと働きたい」という働く側の希望にどう応えるかという問題意識もある。では、実際にどの程度いるのだろうか。

厚生労働省の「働き方改革関連法施行後5年の総点検」では、労働時間を「増やしたい」とする労働者は10.5%、「このままでよい」が59.5%、「減らしたい」が30.0%であった。なお、全回答者のうち、月80時間を超える水準まで時間外労働等を増やしたいとする層は約0.5%にとどまる。また、増やしたい理由は「たくさん稼ぎたい」「残業代等がないと家計が厳しい」といった収入に関する回答が合わせて約6割を占めた¹⁰。

約1割だからといって、その希望を軽視してよいわけではない。健康を損なわず、自らの選択としてより柔軟に働ける制度を考えることには意味がある。しかし、それを日本全体の労働供給制約への主要な処方箋とみなすことは別である。

実際、労働市場改革分科会の取りまとめも、生産年齢人口の減少に伴う労働力供給制約の下で、「長時間労働が可能な一部の者に依存する働き方では、持続的な成長は見込めない」としている。また、多様な人材の労働参加を進めるためには、社会全体として長時間労働が可能な労働者に依存した働き方からの脱却が不可欠と整理している¹¹。

5——人口減少時代に問われる「時間の価値」

人口減少が構造的なものである以上、人手不足への対応を働く人の労働時間増加だけに求めることには限界がある。必要なのは、「あと何時間働けるか」だけでなく、同じ一時間からどれだけ多くの価値を生み出せるかという視点である。

2026年版『労働経済の分析』は、AI等への投資と、AIと協働するための人的資本投資を区別した上で、経営戦略と人材戦略を連携させ、双方の投資を進めることが重要としている¹²。

労働時間制度の柔軟化が、必要な投資や業務改革の代替策となってはならない。AI・ICTや省力化設備への投資、業務改革、人的資本投資を組み合わせ、一時間当たりの価値を高める必要がある。人口減少が進むほど、限られた人材の長時間労働に依存するモデルの持続可能性は低下する。

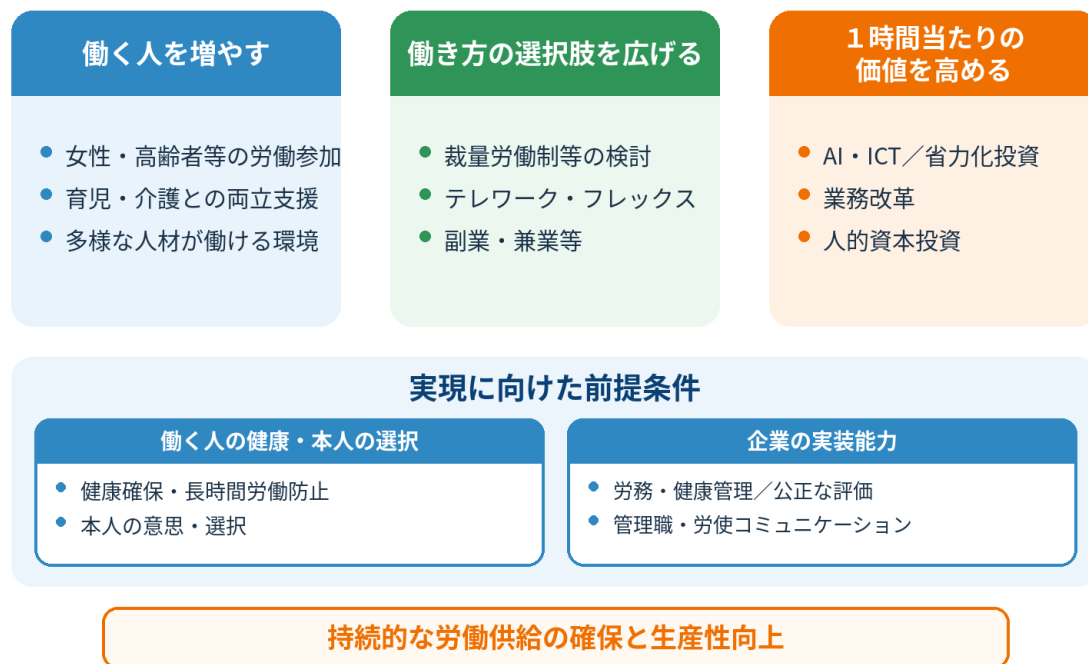
労働供給制約への対応は、働く人を増やす、働き方の選択肢を広げる、一時間当たりの価値を高める、という複数の経路で考える必要がある。

10 厚生労働省「[令和7年度 労働時間等に関する労働者の意識・意向調査 概要](#)」（2026年3月）15頁。

11 日本成長戦略会議労働市場改革分科会「[とりまとめ](#)」（2026年6月2日）13頁、18頁。

12 厚生労働省『[令和8年版 労働経済の分析—AI等技術革新が進む中での労働市場の現状と課題—](#)』（2026年9月）92～93頁。

図2 労働供給制約への対応—「時間の量」と「時間の価値」



資料：日本成長戦略会議、厚生労働省の各種資料よりニッセイ基礎研究所作成

6——人的資本経営からみる—「長く働ける」と「働き続けてもらえる」は別

人的資本経営の観点からみれば、人手不足への対応を単に労働時間の確保という問題として考えるだけでは十分ではない。企業にとって重要なのは、知識、技能、経験、意欲を持つ人材が能力を発揮し、企業価値の創出につながる状態を持続させることである。

もちろん、賃金・処遇は重要である。2025年版『労働経済の分析』でも、ベースアップが継続就業希望を高める効果が確認されている。その上で同白書は、「働きやすい」と感じる労働者の約88%が現在の企業で長く勤めることを望むのに対し、「働きにくい」と感じる労働者では約39%にとどまると分析している。また、働きやすさの理由として約61%が「残業が少ない」を、働きにくさの理由として約68%が「慢性的な人手不足」を挙げている¹³。

この結果からは、残業時間と従業員エンゲージメントの因果関係までは分らない。ただ、人手不足への対応、働きやすさ、人材の定着を、それぞれ別の問題として考えることも難しい。人手不足への対応として従業員の労働時間を増やし、その結果、働きにくさが高まって人材が離れれば、中長期的には人手不足をさらに深刻にする可能性がある。

実際、日本成長戦略会議の労働市場改革分科会の取りまとめは、人材マネジメントの課題として、経営戦略に連動した人材戦略や能力開発とともに、ワーク・エンゲイジメントの向上、多様な人材が定着し安心して働ける職場づくりを挙げている¹⁴。

13 厚生労働省『[令和7年版 労働経済の分析—労働力供給制約の下での持続的な経済成長に向けて—](#)』155～159頁、第2—(3)—14～16図。

14 日本成長戦略会議労働市場改革分科会「[とりまとめ](#)」(2026年6月2日)20頁。ワーク・エンゲイジメントの定義については、厚生労働省『[令和元年版 労働経済の分析—人手不足の下での「働き方」をめぐる課題について—](#)』171～172頁、従業

ワーク・エンゲイジメントは、仕事に対する活力、熱意、没頭に着目した概念である。一方、本稿でいう従業員エンゲージメントは、企業の使命や価値観への理解・共感、仕事の意味の認識、企業への貢献意欲等、個人と組織との関係をより広く捉えたものである。多くの企業が人的資本経営の一環として従業員エンゲージメントの向上に取り組んでいる中で、従業員の労働時間を増やすことが、その取組と整合するののかも考える必要がある。人的資本経営の観点から重要なのは、単に「何時間働いてもらえるか」ではない。人材が能力と意欲を発揮し、働き続けたいと思える環境の中で、一時間当たりどれだけの価値を生み出せるかである。

7——柔軟な制度ほど問われる企業の「実装能力」

働く時間や仕事の進め方について制度上の選択肢を広げても、業務量や評価の仕組み、管理職の運用が従来のままであれば、働く人の裁量が実際に広がるとは限らない。柔軟な制度を設けるほど、それを現場でどう運用するかが重要になる。

例えば、本人が「もっと働きたい」と希望する場合でも、その意思に職場の同調圧力や評価への懸念が影響していないか。長く働かない人が評価上不利にならないか。裁量労働制の対象者に、実際に仕事の進め方や時間配分を決める裁量があるか。さらに、業務量や健康状態を把握し、必要に応じて働き過ぎを止められる管理体制も必要となる。制度を利用できることと、安全かつ公正に運用できることは同じではない。

こうした点は、経団連の提言が本人同意時の同調圧力や実際の裁量性を取り上げていることとも重なる。また、日本成長戦略会議の労働市場改革分科会の取りまとめも、労働市場改革は法制度や施策を変更するだけで実現するものではなく、経営戦略と人材戦略の連携、多様な人材が定着し安心して働ける職場づくり等の人材マネジメントが必要としている¹⁵。

9月1日の監督指導見直しでも、運用変更と併せて、36協定や柔軟な労働時間制度に関する相談支援が強化された。制度の選択肢を広げるのであれば、それに応じて企業の労務管理や健康管理の力量も高めていく必要があるだろう。

8——おわりに——何のための柔軟化か

2010年代後半の働き方改革は、少子高齢化と生産年齢人口の減少を背景に、労働参加を広げ、生産性を高めることと、長時間労働を是正して健康と生活を守ることを一体の課題としていた。

それから約10年が経ち、人口減少と人手不足はさらに進んだ。働き手が希少になるほど、限られた人材の能力をどう引き出し、働き続けてもらうかという課題は重くなる。

働く人の希望に応じて、裁量労働制を含む柔軟な働き方の選択肢を広げることには意味がある。一方、労働時間を増やしたい人は約1割にとどまる。希望する人が柔軟に働けることと、人手不足を労働時間の増加で補うことは分けて考える必要がある。

員エンゲージメントについては、小原一隆「[日本の従業員エンゲージメントの低さを考える](#)」ニッセイ基礎研究所、2022年7月25日、3～4頁参照。なお、「とりまとめ」は「ワークエンゲージメント」と表記しているが、本稿では『令和元年版労働経済の分析』に倣い「ワーク・エンゲイジメント」と表記する。

15 日本成長戦略会議労働市場改革分科会「[とりまとめ](#)」（2026年6月2日）20頁。

人手不足への対応を「あと何時間働けるか」だけで考えるべきではない。AI・ICT や省力化設備への投資、業務改革、人的資本投資を進め、多様な人材が働き続けられる環境を整えながら、一時間当たりに生み出す価値を高めていく必要がある。

労働時間法制の見直しで問われるのは、働ける時間の長さをどこまで広げるかではなく、働く人の選択肢を広げながら、健康と生活時間を守り、人材の能力を生かして生産性を高める制度にできるかである。人口減少時代の柔軟化は、その方向に資するものでなければならない。